

0110938-19.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 11707/2017 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias, 1629/2017 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SILVA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0110938-19.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0110938-19.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 11707/2017 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias, 1629/2017 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SILVA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

LEONARDO SILVA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 12 de dezembro de 2017, por volta de 18h20min, no interior de uma viela, situada na Avenida Dona Belmira Marin, altura do nº 4200, Grajaú, nesta cidade de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 16 (dezesesseis) invólucros plásticos lacrados contendo cocaína, com peso líquido de 5,9g (cinco gramas e nove decigramas), como faz certo o auto de exibição e apreensão de fls. 10 e o laudo de constatação de

fls. 12, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, na data dos fatos, policiais civis realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram, no interior de uma viela, um indivíduo, que ao notar a presença policial, demonstrou nervosismo. Tal nervosismo motivou a abordagem policial, sendo que, em revista pessoal, os agentes encontraram em poder de LEONARDO os entorpecentes descritos acima, mais especificadamente no interior de uma sacola plástica que ele trazia consigo. Indagado, informalmente, o acusado afirmou que estava traficando no local e receberia R\$ 100,00 (cem reais) pelo dia. Diante disso, foi preso em flagrante.

O réu foi notificado e apresentou Defesa Preliminar, sendo recebida a denúncia e efetivada sua citação por edital, designando-se audiência na qual ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, com a aplicação do redutor do parágrafo quarto e o regime aberto.

A Defensoria Pública, em preliminar, pediu a nulidade do feito por falta de citação pessoal. Quanto ao mérito, pediu a improcedência por quebra da cadeia de custódia ou por falta de provas. Subsidiariamente, pediu a pena mínima; a atenuante da confissão espontânea; a redução de 2/3 (dois terços) da pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; o regime aberto; sursis e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudo de constatação de fls. 12 e químico-toxicológico de fls. 92.

Em relação à ausência de citação pessoal, retifico o termo para esclarecer que a notificação foi pessoal, o réu tomou conhecimento da ação, e depois saiu do endereço que forneceu, não havendo nulidade. A jurisprudência tem aceito que a notificação pessoal a necessidade de citação.

Não houve quebra da cadeia de custódia: a droga foi colhida, transportada e periciada. Eventual ilegalidade precisa ser apontada pela Defesa, o que não ocorreu.

Quanto ao mérito, a ação é improcedente.

Na fase policial (fls. 05), o acusado confessou que traficava drogas.

Judicialmente, o réu tornou-se revel.

A testemunha Brian, policial civil, disse que no local tem a favela da Sucupira, e há uma viela no local com denúncias de tráfico de cocaína por drive thru. Um rapaz estava atendendo, tentou entrar na viela de volta e foi detido. Lembra-se de que havia uma pequena quantidade de cocaína, de 10 a 20 unidades. O réu confessou a venda e disse que passava por dificuldades financeiras, bem como não ofereceu resistência, foi colaborativo. Ele não tinha dinheiro. A denúncia era de movimento contínuo no local. Não se lembra de onde foi achada a droga.

A testemunha Francisco, policial civil, disse que no local há um ponto de venda de drogas e sempre iam até o local, várias vezes prenderam pessoas. O procedimento era esse, de levar a pessoa após a abordagem. Às vezes, abordavam mais de uma pessoa no mesmo dia traficando. Não se lembra especificamente do caso dos autos.

Desta forma, a prova acusatória produzida em juízo não autoriza a condenação nos termos da denúncia. O policial Francisco lembrou-se de ter feito várias prisões ali, não soube informar dados específicos desta ocorrência. Ora, os policiais foram seguros em apontar que detiveram o réu dentro de uma viela, portando dinheiro e uma sacola com cocaína. O policial Brian falou que o réu atendia uma pessoa em um carro e tentou fugir, porém, na delegacia, disse que o acusado estava parado e que ele ficou nervoso ao ver a viatura. Portanto, tudo leva a crer que tenha se confundido por ter efetuado várias prisões no local. Além disso, o réu tornou-se revel e não foi submetido a reconhecimento, e os fatos são de mais de quatro anos atrás, o que dificulta a lembrança do ocorrido.

Havendo dúvidas para a condenação do acusado, a melhor solução é a sua absolvição.

3- Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER LEONARDO SILVA COSTA, já qualificado nos autos, da imputação pelo artigo 33, § 4º, da Lei

11.343/06, com base no art. 386, VII, do CPP.
Intime-se o réu por edital.
P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA